

**INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (PRESIDÊNCIA TRU) Nº
5013100-02.2024.4.02.0000/RJ**

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5074647-03.2023.4.02.5101/RJ

SUSCITANTE: ALDECI SOARES DE ALMEIDA

ADVOGADO(A): NATANAELY FERNANDA OLIVE DE OLIVEIRA (OAB RJ248160)

ADVOGADO(A): WANIA AZEVEDO KEUSEN (OAB RJ197939)

SUSCITADO: PRESIDENTE DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 2ª REGIÃO

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHO/DECISÃO

Inicialmente, cumpre destacar que a intimação eletrônica do acórdão impugnado foi expedida em 14/08/2024 (evento 48 dos autos originários), motivo pelo qual incide no presente caso a disciplina prevista no Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, com a redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 08/04/2022, publicada no diário eletrônico em 20/04/2022.

In casu, trata-se de pedido regional de uniformização, fundamentado no “art. 42 e §§ do Regimento Interno das Turmas Recursais e da TRU dos JEF da 4ª Região (resolução nº 63/2015)” (sic - Evento 1 - INIC1 - fl. 1 do PDF), por meio do qual ALDECI SOARES DE ALMEIDA se insurge contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo nº 5074647-03.2023.4.02.5101, em razão de alegada divergência de entendimento entre o acórdão impugnado e precedentes da Turma Nacional de Uniformização, da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Aponta, como paradigmas, arestos da Turma Nacional de Uniformização, da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferidos, respectivamente, nos autos dos processos nº 0031861-11.2011.4.03.6301, nº 5001758-63.2013.4.04.7100/RS e nº 5055816-10-2017.4.04.9999/SC, segundo os quais, nos pleitos envolvendo benefícios previdenciários, “*deve ser relativizada a coisa julgada quando amparada em nova prova e em novo requerimento administrativo*”.

Nada obstante, verifica-se que, por aparente equívoco, o pedido regional de uniformização foi protocolizado, em 16/09/2024, como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, perante esta Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, sem observar as normas regimentais pertinentes ao necessário exame preliminar de admissibilidade, carecendo, portanto, de regularidade formal, a teor do disposto no inciso XI do artigo 5º; inciso II do artigo 11; §2º do artigo 26; e artigos 27 e 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região / Resolução Nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08/02/2019, com as alterações da Resolução Nº TRF2-RSP-2022/00035, de 08/04/2022, publicada em 20/04/2022; e artigos 10, 11, 12 e 13 do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região / Resolução Nº TRF2-RSP-2019/00009, de 15/03/2019, com as alterações da Resolução Nº TRF2-RSP-2022/00035, de 08/04/2022, publicada em 20/04/2022.

Ressalte-se, outrossim, que, ao Presidente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região cabe “*julgar o agravo nos próprios autos interposto de decisão que inadmite pedido de uniformização de jurisprudência dirigido à Turma Regional de Uniformização, observado o disposto no art. 13*”, a teor do artigo 7º, inciso VIII, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, de 15/03/2019, com as alterações da Resolução nº TRF2-RSP-2022-00035, de 08/04/2022), hipótese que não se verifica no presente caso.

Noutro giro, em consulta ao sistema de movimentação processual dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, observa-se que, nos autos da ação originária nº 5074647-03.2023.4.02.5101, consta certidão no sentido de que o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 17/09/2024 (evento 54 dos autos originários), com baixa definitiva, em 18/09/2024 (evento 58 daquele feito).

Diante desse contexto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de regularidade formal.

Decorrido, *in albis*, o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as devidas cautelas.

